पॉलिटी

संविधान – मुख्य बिंदु

I. प्रस्तावना (जारी)

गणराज्य (Republic) का अर्थ

गणराज्य में **राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं।** भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन है: जनता जिन प्रतिनिधियों (सांसद व विधायक) को चुनती है, वही राष्ट्रपति को चुनते हैं।

- ब्रिटेन: वहाँ राजशाही है, इसलिए वह गणराज्य नहीं है।
- गणराज्य में अंततः **सत्ता लोगों के हाथ में** होती है। यही इसका मूल भाव है।

> ✎ **ट्रिक – "निर्वाचित = गणराज्य"**
>
> जहाँ राष्ट्राध्यक्ष **वंशानुगत** (राजा का बेटा राजा) हो, वहाँ **राजशाही**; जहाँ **निर्वाचित** हो, वहाँ **गणराज्य**।

न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व – स्रोत

- रूसी क्रांति (Russian Revolution): सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय** इसी से लिया गया।
- फ्रांसीसी क्रांति (French Revolution): **स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व** (Liberty, Equality, Fraternity) इसी से लिए गए। **"गणराज्य" (Republic) शब्द भी फ्रांस से।**

उद्देश्यों का पूरा विवरण

उद्देश्य	प्रकार	परिभाषा (संक्षेप में)

न्याय	सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक	समाज में किसी के साथ भेदभाव न हो और अवसरों व संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो
स्वतंत्रता	विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना	ये पाँचों स्वतंत्रताएँ प्रस्तावना में अलग-अलग दी गई हैं
समानता	प्रतिष्ठा (Status) और अवसर (Opportunity)	कानून के सामने सभी बराबर; अवसर सबको समान
बंधुत्व	केवल एक प्रकार	व्यक्ति की गरिमा (Dignity) और राष्ट्र की एकता व अखंडता (Unity and Integrity)

✎ **ट्रिक – 3-5-2-1**

न्याय **3**, स्वतंत्रता **5**, समानता **2**, बंधुत्व **1**।

प्रस्तावना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

घटना	तिथि	विवरण
संविधान सभा की पहली बैठक	**9 दिसंबर 1946**	इसमें **211** सदस्य उपस्थित थे
उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution)	**13 दिसंबर 1946**	पंडित नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया। **यह प्रस्तावना नहीं थी**, बल्कि प्रस्तावना का आधार बना।
उद्देश्य प्रस्ताव अपनाया गया	**22 जनवरी 1947**	संविधान सभा द्वारा
संविधान अपनाया गया (Adopted)	**26 नवंबर 1949**	इसी दिन को **संविधान दिवस** मनाते हैं
संविधान लागू हुआ (Enforced)	**26 जनवरी 1950**	गणतंत्र दिवस

प्रस्तावना पर न्यायिक मामले

मामला	वर्ष	निर्णय
बेरुबारी संघ (Berubari Union)	1960	प्रस्तावना **संविधान का हिस्सा नहीं** है, इसलिए उसमें संशोधन नहीं हो सकता।
केशवानंद भारती (Kesavananda Bharati)	1973	प्रस्तावना **संविधान का हिस्सा** है, इसलिए उसमें संशोधन किया जा सकता है। **पहली बार** ऐसा माना गया।
42वाँ संशोधन	1976	केशवानंद के बाद इसी आधार पर प्रस्तावना में **समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता** जोड़े गए।

> ✎ **ट्रिक – 1960 vs 1973**
>
> 1960 में **नहीं** (बेरुबारी), 1973 में **हाँ** (केशवानंद)। तो 1973 के बाद ही प्रस्तावना में संशोधन संभव हुआ।

> 42वें संशोधन (1976) में जुड़े शब्द: **समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता** (S-S-I)। "संप्रभु" शब्द मूल प्रस्तावना में ही था।

2. संविधान के भाग (Parts) – सूची और परिवर्तन

मूल संविधान में **22 भाग** थे, जो लागू होने (26 जनवरी 1950) के समय थे। अब **25 भाग** हैं।

- **4 भाग जोड़े गए** और **1 भाग हटाया गया**: भाग 7 को **सातवें संशोधन** से हटाया गया।
- कुल मिलाकर **3 अतिरिक्त भाग** बढ़े।

  चार भाग जुड़े और एक (भाग 7) सातवें संशोधन से हटा, इसलिए कुल तीन बढ़े।

> ✎ **ट्रिक – 22 → 25**

भागों का सार

भाग	विषय	अनुच्छेद / विशेष बात
भाग 9A	नगरपालिकाएँ (Municipalities)	74वें संशोधन से

भाग 9B	सहकारी समितियाँ (Co-operative Societies)	**97वें संशोधन (2011)** से। सहकारी समिति से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर अक्सर 97वाँ संशोधन होगा।
भाग 11	संघ और राज्यों के बीच संबंध (Relations between Union and States)	अनुच्छेद 245 से 263
भाग 12	वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद (Finance, Property, Contracts and Suits)	अनुच्छेद 300A यहीं है – संपत्ति का अधिकार (कानूनी अधिकार)
भाग 13	विविध (Miscellaneous)	—
भाग 20	संविधान संशोधन (Amendment)	अनुच्छेद 368
भाग 21	कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान (Special Provisions for Certain States)	अनुच्छेद 371 (जैसे 371A नागालैंड)
भाग 22	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी और निरसन (Short title, commencement, Hindi and repeal)	—

3. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) – आधार

- कहाँ हैं: भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक।
- स्रोत: अमेरिका का **बिल ऑफ राइट्स (Bill of Rights)** से प्रेरित।
- संख्या: मूल रूप से **7** थे, अब **6** हैं। संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) हटा दिया गया।
- संपत्ति का अधिकार अब कहाँ है: भाग 12 में, अनुच्छेद **300A** के रूप में। यह **कानूनी अधिकार (Legal Right)** है, मौलिक नहीं।

> **संपत्ति का अधिकार कब हटा: 44वें संशोधन (1978)** द्वारा। अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 इससे हटाए गए।

छह मौलिक अधिकार – एक नज़र में

#	अधिकार	अनुच्छेद
1	समानता का अधिकार (Right to Equality)	14 से 18
2	स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)	19 से 22
3	शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation)	23 से 24
4	धर्म की स्वतंत्रता (Right to Freedom of Religion)	25 से 28
5	संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights)	29 और 30
6	संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)	32

> ✎ **ट्रिक – 6 अधिकार**
>
> "**समा-स्व-शो-धर्म-संस्कृति-उपचार**"। अधिकारों की ये छह श्रेणियाँ परीक्षा में सीधे पूछी जाती हैं।

4. अनुच्छेद 12 और 13 – राज्य की परिभाषा और न्यायिक समीक्षा

अनुच्छेद 12 – "राज्य" (State) की परिभाषा

मौलिक अधिकारों के संदर्भ में "राज्य" में ये सब शामिल हैं:

- भारत की संसद (Parliament) और राज्यों के विधानमंडल
- केंद्र सरकार (Union Government) और राज्य सरकारें
- स्थानीय निकाय (Local Bodies / Local Authorities)
- अन्य प्राधिकारी (Other Authorities)

इसलिए फंडामेंटल राइट्स में लिखा होता है **"राज्य ऐसा नहीं करेगा"** (State shall not...)। यह परिभाषा इसी आधार पर होती है।

अनुच्छेद 13 – न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)

> कोई भी कानून, चाहे वह **संविधान लागू होने से पहले** का हो या **बाद** का, यदि मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उसे **शून्य (Null and Void)** घोषित किया जा सकता है। न्यायपालिका इसकी समीक्षा कर सकती है।

✎ **ट्रिक – 13 = "शून्य"**

अनुच्छेद 13 यानी **"13 का कानून भंग = शून्य (Void)"**। पूर्व और उत्तर दोनों कानून इसमें आते हैं।

5. समानता का अधिकार (Articles 14–18)

अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण

पहलू	विधि के समक्ष समता (Equality before Law)	विधियों का समान संरक्षण (Equal Protection of Laws)
प्रकृति	**नकारात्मक (Negative)**	**सकारात्मक (Positive)**
स्रोत	ब्रिटेन (यूके)	अमेरिका
भाव	कानून से ऊपर कोई नहीं (Rule of Law)। यह सिद्धांत **ए. वी. डाइसी (A.V. Dicey)** का है।	समान परिस्थितियों में समान व्यवहार (Like should be treated alike)

> उदाहरण: समान परिस्थिति (Equal Circumstances) वाले लोगों के साथ समान व्यवहार होगा। अमीर व्यक्ति से टैक्स लेना और गरीब को छूट देना, इसलिए स्वीकार्य है क्योंकि परिस्थितियाँ अलग हैं।

✎ **ट्रिक – UK = नकारात्मक, USA = सकारात्मक**

"Equality before law = UK (रोक), Equal protection = USA (सुरक्षा)"।

अनुच्छेद 15 – धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक

- खंड (1): राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
- खंड (2): सार्वजनिक स्थानों (कुएँ, तालाब, घाट, होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल) पर किसी को प्रवेश से नहीं रोका जा सकता।
- खंड (3): महिलाओं और बच्चों के लिए **विशेष प्रावधान** बनाए जा सकते हैं, यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं है।
- खंड (4): सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC), और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। यह **पहले संशोधन (1951)** से जोड़ा गया, **चंपकम दोरईराजन केस** के बाद।
- खंड (5): शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (जैसे IIT, AIIMS में)।
- खंड (6): आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण। **103वें संशोधन (2019)** से जोड़ा गया। **15(6) और 16(6)** दोनों में।

अनुच्छेद 16 – लोक नियोजन में अवसर की समानता

- खंड (1): सरकारी नौकरी में अवसर की समानता।
- खंड (2): धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव (Descent), जन्मस्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं। ◌ **"उद्भव" की जगह "डिसेंसी" लिखा गया; मानक शब्द उद्भव/Descent है।)**
- खंड (3): कुछ पदों के लिए **निवास की शर्त (Residence)** रखी जा सकती है। उदाहरण: किसी राज्य के स्थानीय पद के लिए केवल उसी राज्य के लोग आवेदन कर सकें।
- खंड (4): पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण।
- खंड (4A): प्रमोशन में आरक्षण। **77वें संशोधन** से जोड़ा गया।

- खंड (4B): **कैरी फॉरवर्ड नियम (Carry Forward Rule)**। जो आरक्षित रिक्तियाँ उस साल नहीं भरीं, उन्हें अगले साल तक ले जाया जाता है। **81वें संशोधन** से जोड़ा गया।
- खंड (5): धार्मिक संस्थाओं में धर्म को पात्रता की शर्त बनाया जा सकता है।
- खंड (6): EWS आरक्षण (103वें संशोधन, 2019)।

> ✎ **ट्रिक – 16 के खंड**
>
> **"4 = पिछड़ा आरक्षण, 4A = प्रमोशन (77), 4B = कैरी फॉरवर्ड (81), 5 = धार्मिक संस्था, 6 = EWS (103)"**।

आरक्षण का प्रकार	कौन सा अनुच्छेद	संशोधन
सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग (शिक्षा)	15(4), 15(5)	पहला संशोधन, और बाद में
सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग (नौकरी)	16(4)	—
प्रमोशन में आरक्षण	16(4A)	77वाँ
कैरी फॉरवर्ड	16(4B)	81वाँ
EWS (शिक्षा और नौकरी)	15(6), 16(6)	103वाँ (2019)

अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता का उन्मूलन

- अस्पृश्यता (Untouchability) का अंत किया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण वर्जित है।
- अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 का नाम **1976 में बदलकर "नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955" (Protection of Civil Rights Act, 1955)** कर दिया गया।

अनुच्छेद 18 – उपाधियों का उन्मूलन (Abolition of Titles)

- राज्य कोई **उपाधि (Title)** नहीं देगा। नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता (इसलिए यह **अनुच्छेद 18** है)।
- **अपवाद:** शैक्षणिक उपाधियाँ (डॉक्टर, इंजीनियर) और सैन्य उपाधियाँ उपाधि नहीं मानी जातीं।
- **अलंकरण (Decoration):** भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री – इन्हें उपाधि नहीं, अलंकरण माना गया है।

> ✎ **ट्रिक – 18 = उपाधि, 16 = नौकरी, 17 = अस्पृश्यता**
>
> "17 = अस्पृश्यता (Untouchability), 18 = उपाधि (Titles)"।

6. स्वतंत्रता का अधिकार (Articles 19–22)

अनुच्छेद 19(1) – छह स्वतंत्रताएँ

छह अधिकार याद रखने के लिए "सामरो":

1. (क) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression) – समाचार पत्र, मीडिया, चित्रकला, गीत के माध्यम से भी।
2. (ख) शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता (Assemble peacefully without arms)।
3. (ग) संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता (Form Associations or Unions)।
4. (घ) भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता (Move freely throughout the territory of India)।
5. (ङ) भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता (Reside and settle in any part of India)।
6. (च) कोई भी व्यवसाय, पेशा या धंधा करने की स्वतंत्रता (Practise any profession or carry on any occupation)। **(संपत्ति का अधिकार इसी खंड में था, जो 44वें संशोधन से हटाया गया। यह अब (च) नहीं है।)**

> ✎ **ट्रिक – "सामरो" (19(1) के 6 अधिकार)**

बोलना, एकत्र होना, संगठन, घूमना, बसना, पेशा – यानी **6 स्वतंत्रताएँ**, और **संपत्ति अब इसमें नहीं**।

अनुच्छेद 19(2) – युक्तियुक्त प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)

19(1) के अधिकार **असीमित नहीं** हैं। इन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है:

प्रतिबंध का आधार	उदाहरण / टिप्पणी
भारत की संप्रभुता और अखंडता	देश के विरुद्ध बात
राज्य की सुरक्षा	सेना या गोपनीय सूचनाओं से जुड़ी बातें
विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध	दूसरे देश के विरुद्ध घृणा फैलाना
लोक व्यवस्था (Public Order)	दंगा भड़काना
शालीनता या नैतिकता (Decency or Morality)	अश्लीलता आदि
न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court)	अदालत के आदेश का अपमान
मानहानि (Defamation)	किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान
अपराध के लिए उकसाना (Incitement to an Offence)	अपराध के लिए प्रेरित करना

✎ **ट्रिक – 19(2) के 8 प्रतिबंध**

"**संप्रभुता, सुरक्षा, मैत्री, लोक व्यवस्था, नैतिकता, अवमानना, मानहानि, उकसावा**" – आठ आधार।

रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (Romesh Thappar v. State of Madras)

मद्रास सरकार ने एक समाचार पत्र के प्रकाशन पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना अनुचित है। इसके बाद सरकार ने **पहला संशोधन** लाकर "**लोक व्यवस्था**" के आधार पर प्रतिबंध का प्रावधान जोड़ा।

अनुच्छेद 20 – अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

- खंड (1): **कोई अपराध नहीं (No Ex Post Facto Law)** – जिस कार्य के समय कानून में सजा नहीं थी, उसके लिए बाद में बनाए कानून से सजा नहीं होगी। और जितनी सजा उस समय थी, उससे अधिक नहीं।
- खंड (2): **दोहरा दंड नहीं (No Double Jeopardy)** – एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमा या सजा नहीं।
- खंड (3): **आत्म-अभिशंसन से संरक्षण (No Self-Incrimination)** – किसी को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

> **अपवाद (Exception):** खून का नमूना (Blood Sample), हस्तलेख (Handwriting), अंगूठे का निशान (Thumb Impression) देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये **आत्म-अभिशंसन** नहीं माने जाते।

✎ **ट्रिक – 20 के 3 खंड**

"**पहले सजा नहीं तो अपराध नहीं (1), दो बार नहीं (2), अपने खिलाफ नहीं (3)**"।

20 = Ex-post, Double Jeopardy, Self Incrimination।

अनुच्छेद 21 – प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

> "किसी भी व्यक्ति को उसके **प्राण या दैहिक स्वतंत्रता** (Life and Personal Liberty) से **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया** (Procedure Established by Law) के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।"

- अनुच्छेद 21 बहुत व्यापक है। इसमें कई अधिकार शामिल माने गए हैं: स्वास्थ्य का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार (Right to Privacy), प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार (Right to Shelter), नींद का अधिकार (Right to Sleep)।
- **विदेश जाने का अधिकार** भी अनुच्छेद 21 में आता है (मेनका गांधी केस में)।

"विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" बनाम "ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ"

आधार	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law)	ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ (Due Process of Law)
जाँच	केवल यह देखा जाता है कि प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं	यह भी देखा जाता है कि कानून **न्यायपूर्ण और उचित (Just and Fair)** है या मनमाना
स्रोत	भारतीय संविधान में सीधे शब्द	अमेरिकी संविधान से प्रेरित
मामला	ए. के. गोपालन (1950), ADM जबलपुर (1976) – संकीर्ण व्याख्या	**मेनका गांधी केस (1978)** – व्यापक व्याख्या

> ✎ **ट्रिक – गोपालन vs मेनका**
>
> "**गोपालन = सिर्फ प्रक्रिया (संकीर्ण)**, **मेनका = प्रक्रिया + न्याय (व्यापक)**"। 1978 के बाद मेनका का दृष्टिकोण लागू।

अनुच्छेद 21 में अन्य मामले

- *अनुच्छेद 21A – शिक्षा का अधिकार:* 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। **86वें संशोधन (2002)** से जोड़ा गया।
- *पुट्टास्वामी केस (2017):* गोपनीयता (Privacy) को मौलिक अधिकार माना गया। यह **अनुच्छेद 21** के अंतर्गत है। इसे "आधार केस" भी कहते हैं।
- *नवतेज सिंह जौहर केस (2018):* IPC की धारा 377 को गैर-अपराध (Decriminalise) घोषित किया गया।
- *विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2025):* गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का कारण न बताने को अनुच्छेद 22 का उल्लंघन माना गया।

अनुच्छेद 22 – कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

प्रकार	खंड	मुख्य नियम
दंडात्मक निरोध (Punitive Detention)	1 से 3	अपराध करने पर गिरफ्तारी। **24 घंटे** के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य। गिरफ्तारी का **कारण (Grounds of Arrest)** बताना अनिवार्य। अपने वकील से परामर्श का अधिकार।
निवारक निरोध (Preventive Detention)	4 से 7	अपराध होने से रोकने के लिए पहले से गिरफ्तारी। **अधिकतम 3 महीने** तक बिना सलाहकार बोर्ड के निरोध। इसके बाद सलाहकार बोर्ड (जिसमें **हाई कोर्ट के जज** होते हैं) की मंजूरी चाहिए। कारण बताना आवश्यक, पर कुछ संवेदनशील मामलों में कारण न बताना भी स्वीकार्य।

✎ **ट्रिक – 22 के नंबर**

"**1–3 = दंडात्मक (24 घंटे), 4–7 = निवारक (3 महीने)**"। खंड 7 संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को निवारक निरोध का कानून बनाने की शक्ति देता है।

7. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Articles 23–24)

- अनुच्छेद 23: मानव तस्करी (Traffic in Human Beings) और बेगार (Begar / Forced Labour) पर रोक।
- अनुच्छेद 24: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने पर रोक (बाल श्रम)।

✎ **ट्रिक – 23 = तस्करी/बेगार, 24 = बाल श्रम (14 वर्ष)**

8. धर्म की स्वतंत्रता (Articles 25–28)

अनुच्छेद 25 – अंतःकरण की स्वतंत्रता (Freedom of Conscience)

- व्यक्ति को धर्म का अंतःकरण से पालन करने, **धर्म मानने (Profess), आचरण करने (Practise) और प्रचार करने (Propagate)** की स्वतंत्रता।

- **प्रतिबंध:** लोक व्यवस्था (Public Order), स्वास्थ्य (Health), नैतिकता (Morality)। ये युक्तियुक्त प्रतिबंध हैं।

अनुच्छेद 26 – धार्मिक संप्रदायों के अधिकार (Rights of Religious Denominations)

यह अधिकार **व्यक्ति को नहीं, धार्मिक संप्रदाय (Denominations) या समूह को** दिया गया है। इसमें **चार अधिकार** हैं:

1. धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थाएँ स्थापित और अनुरक्षित (Establish and Maintain) करना।
2. अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन (Manage its affairs) करना।
3. चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अर्जन (Own and Acquire) करना।
4. उस संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन (Administer) करना।

> ✎ **ट्रिक – 26 के 4 अधिकार**
>
> "**स्थापित, प्रबंधन, स्वामित्व, प्रशासन**"। **25 = व्यक्ति, 26 = संप्रदाय**।

अनुच्छेद 27 और 28

- अनुच्छेद 27: किसी धर्म के प्रचार या पोषण के लिए **कर (Tax)** नहीं लगाया जा सकता।
- अनुच्छेद 28: राज्य-पोषित (Wholly State-funded) शैक्षणिक संस्थाओं में **धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती।** (सरकार से सहायता प्राप्त, पर पूरी तरह सरकारी नहीं, वहाँ अनुमति हो सकती है।)

9. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Articles 29–30)

अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

- खंड (1): भारत में रहने वाले **किसी भी वर्ग** के नागरिकों को, जिनकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित रखने का अधिकार है। (यहाँ "अल्पसंख्यक" शब्द नहीं,

"नागरिकों का कोई वर्ग" कहा गया है।)

- खंड (2): राज्य-पोषित या राज्य सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में **केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं** किया जा सकता।

अनुच्छेद 30 – अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार

- खंड (1): सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, **धर्म या भाषा** के आधार पर, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएँ स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार।
- **"अल्पसंख्यक" शब्द संविधान में कहीं परिभाषित नहीं है।**

> ✎ **ट्रिक – 29 बनाम 30**
>
> 29 = **"कोई भी वर्ग" (संस्कृति/भाषा का संरक्षण)**, 30 = **"अल्पसंख्यक" (शिक्षा संस्था स्थापित करना)**।

10. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Article 32) – "संविधान का हृदय और आत्मा"

> डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को **"संविधान का हृदय और आत्मा" (Heart and Soul of the Constitution)** कहा। क्योंकि अधिकार देने के बाद उनकी रक्षा का यही रास्ता है।

- सुप्रीम कोर्ट में सीधे मौलिक अधिकारों के हनन पर याचिका दायर की जा सकती है। इसके लिए अनुच्छेद **32**।
- हाई कोर्ट यही शक्ति **अनुच्छेद 226** से पाता है। हाई कोर्ट मौलिक अधिकार **और** विधिक अधिकार (Legal Rights) दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है।
- **अंतर:** सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है, पर हाई कोर्ट का रिट अधिकार व्यापक (Wider) है। इसीलिए हाई कोर्ट रिट देने से **मना (Refuse)** भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 32 स्वयं मौलिक अधिकार है।

- संसद किसी भी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है।

पाँच रिट (Writs)

रिट	अर्थ	कब जारी होती है
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)	"शरीर को प्रस्तुत करो"	किसी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से बंदी बनाया गया हो
परमादेश (Mandamus)	"हम आदेश देते हैं"	सरकार या अधिकारी को उसका **अनिवार्य (Mandatory)** कर्तव्य निभाने का आदेश
प्रतिषेध (Prohibition)	"रोको"	निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना
उत्प्रेषण (Certiorari)	"प्रमाणित हो"	निचली अदालत का आदेश, जो अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसे रद्द करना
अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)	"किस अधिकार से?"	किसी व्यक्ति के पद पर अवैध कब्जे की जाँच

✎ **ट्रिक – रिट की पहचान**

"**H-M-P-C-Q**": **Habeas (बंदी), Mandamus (आदेश), Prohibition (रोक), Certiorari (रद्द), Quo warranto (अधिकार पूछो)**।

> **Prohibition बनाम Certiorari:** Prohibition निचली अदालत को **आदेश देने से पहले** रोकता है। Certiorari तब काम आता है जब निचली अदालत आदेश दे चुकी है और वह अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

✎ **ट्रिक – "पहले रोको, बाद में रद्द"**

Prohibition = **पहले रोको**; Certiorari = **बाद में रद्द करो**।

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) – विशेष बातें

- इसमें **लोकस स्टैंडी (Locus Standi)** लागू नहीं होती। यानी कोई भी व्यक्ति पीड़ित की ओर से याचिका दायर कर सकता है।
- उदाहरण: किडनैपिंग के मामले में अपहृत व्यक्ति खुद कोर्ट नहीं जा सकता, इसलिए कोई और उसकी ओर से याचिका दे सकता है।
- **ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976):** आपातकाल में बड़ी संख्या में नेताओं को गैरकानूनी तरीके से बंदी बनाया गया था। यह मामला बंदी प्रत्यक्षीकरण से जुड़ा है।

11. अनुच्छेद 33, 34, 35 – सीमित और विशेष प्रावधान

अनुच्छेद	विषय	मुख्य बात
33	सशस्त्र बल (Armed Forces) के लिए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन	संसद कानून बनाकर सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार सीमित या संशोधित कर सकती है।
34	सैन्य विधि (Martial Law) लागू क्षेत्र	जहाँ मार्शल लॉ लागू हो, वहाँ मौलिक अधिकार सीमित हो सकते हैं।
35	मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने के कानून	**केवल संसद** ही मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बना सकती है।

✎ **ट्रिक – 33/34/35**

"**33 = सेना, 34 = मार्शल लॉ, 35 = केवल संसद**"।

12. अनुच्छेद 31 का इतिहास और 31A, 31B, 31C (संक्षेप में)

- अनुच्छेद 31A और 31B पहले संशोधन से जोड़े गए। उद्देश्य: **भूमि सुधार कानून (Land Reform Laws)** को न्यायिक समीक्षा से बचाना।
- नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) में डाले गए कानूनों पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी।
- **I. R. Coelho केस (2007):** 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सीमा 1973 के केशवानंद भारती निर्णय से तय

हुई।

13. प्रमुख न्यायिक मामले – एक नज़र में

मामला	वर्ष	मुख्य बात
ए. के. गोपालन	1950	"विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" की संकीर्ण व्याख्या
बेरुबारी संघ	1960	प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं
गोलकनाथ केस	1967	—
केशवानंद भारती	1973	प्रस्तावना संविधान का हिस्सा; मूल संरचना सिद्धांत; न्यायिक समीक्षा मूल संरचना
ADM जबलपुर	1976	बंदी प्रत्यक्षीकरण; आपातकाल में नागरिकों के अधिकार का निलंबन
मेनका गांधी	1978	ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ; विदेश यात्रा का अधिकार (अनुच्छेद 21)
इंदिरा साहनी (मंडल केस)	1992	OBC आरक्षण वैध; क्रीमी लेयर हटाना; कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं
पुट्टास्वामी (आधार केस)	2017	गोपनीयता मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21)
नवतेज सिंह जौहर	2018	धारा 377 के एक भाग को गैर-अपराध घोषित
श्रेया सिंघल	2015	IT एक्ट की धारा 66A रद्द; अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
रमेश थापर	1950	समाचार पत्र पर रोक; बाद में पहले संशोधन से प्रतिबंध जोड़े गए
I. R. Coelho	2007	1973 के बाद नौवीं अनुसूची के कानून भी न्यायिक समीक्षा में
विहान कुमार बनाम हरियाणा	2025	गिरफ्तारी का कारण न बताना, अनुच्छेद 22 का उल्लंघन

14. मौलिक अधिकार – पार्लियामेंट की सीमा और "प्रहरी"

- सुप्रीम कोर्ट को "प्रहरी" (Sentinel on the qui vive) कहा गया है। यह **स्टेट ऑफ मद्रास बनाम वी. जी. रो (1952)** में। अर्थ: मौलिक अधिकारों का रक्षक।

15. मौलिक अधिकार – कभी निलंबित न होने वाले और सीमित निलंबन

अधिकार	स्थिति
अनुच्छेद 20 और 21	**कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते** (Can never be suspended)
अनुच्छेद 19 (छह स्वतंत्रताएँ)	केवल **युद्ध या बाहरी आक्रमण (External Aggression)** के आधार पर आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं।
अन्य मौलिक अधिकार	आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं।

> ✎ **ट्रिक – 20/21 अमर हैं**
>
> "**20 और 21 = कभी नहीं छिनते**" – इन दोनों को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता।

प्रश्न और उत्तर

#	प्रश्न (सारांश)	उत्तर / टिप्पणी
10	प्रस्तावना में कौन सा उद्देश्य या तत्व स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है?	प्रस्तावना के चार उद्देश्य: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। जो विकल्प इनमें से बाहर हो, वही सही उत्तर है। ∴ पूरा विकल्प-सूची नहीं मिली।)
11	प्रस्तावना को पहली बार संविधान का हिस्सा किस मामले में माना गया?	✔ **केशवानंद भारती (1973)**

12	मौलिक अधिकारों की व्यापक श्रेणियाँ कितनी हैं?	✔ **छह**
13	कौन सा कथन गलत है? (मौलिक अधिकार निरपेक्ष हैं)	✔ **"निरपेक्ष हैं" गलत है**, क्योंकि उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध हैं।
14	अनुच्छेद 13 किस प्रकार के कानूनों की समीक्षा करता है?	✔ **पूर्व और उत्तर-संवैधानिक दोनों** (विकल्प D)
15	भारत के नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से उपाधि लेने से कौन सा अनुच्छेद रोकता है?	✔ **अनुच्छेद 18**
16	पहले संशोधन (1951) से किस मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगे?	✔ **वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(क))**
17	धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है?	✔ **अनुच्छेद 25**
18	शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) किन अनुच्छेदों में है?	✔ **23 और 24**
19	अनुच्छेद 31B किस प्रकार के कानूनों को न्यायिक चुनौतियों से बचाता है?	✔ **भूमि सुधार कानून (Land Reform Laws)**
20	संविधान का "हृदय और आत्मा" किसे कहा गया?	✔ **अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार)**
21	बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) से संबंधित प्रसिद्ध मामला?	✔ **ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला**
22	सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में?	✔ **अनुच्छेद 33**
23	मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून कौन बना सकता है?	✔ **केवल संसद (अनुच्छेद 35)**

24	संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन (1978) से किस तरह बदला?	✔ **मौलिक अधिकार से हटकर कानूनी अधिकार बना (अनुच्छेद 300A)**
25	सुप्रीम कोर्ट को "सतर्क प्रहरी" किस संदर्भ में कहा गया?	✔ **मौलिक अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में**

📌 सार

> **सबसे महत्वपूर्ण तथ्य:** प्रस्तावना = संविधान का सार; न्यायालय में अप्रवर्तनीय; पालखीवाला = ID Card, मुंशी = Political Horoscope।

विषय	याद रखने योग्य
संशोधन (368)	साधारण बहुमत / विशेष बहुमत / विशेष + आधे राज्यों का अनुसमर्थन
संघवाद	भारत = **मज़बूत केंद्र** वाला संघ; व्हेयर, ऑस्टिन, जोन्स, जेनिंग्स
अनुसूचियाँ	मूल 8, अब 12; सातवीं: संघ 100, राज्य 61, समवर्ती 52
प्रस्तावना	संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य; 26 नवंबर 1949; 3-5-2-1
प्रस्तावना संशोधन	केवल एक बार (42वाँ, 1976) – 5-5-1
मौलिक अधिकार	छह; अनुच्छेद 12–35; अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित
अनुच्छेद 13	असंगत कानून शून्य; न्यायिक समीक्षा
अनुच्छेद 14–18	समानता; UK (नकारात्मक) बनाम USA (सकारात्मक); 15(6)/16(6) EWS (103वाँ)
अनुच्छेद 19	छह स्वतंत्रताएँ (संपत्ति हटी); आठ प्रतिबंध (19(2))
अनुच्छेद 20–22	20 = तीन सुरक्षा; 21 = प्राण व दैहिक स्वतंत्रता; 22 = दंडात्मक 24 घंटे, निवारक 3 महीने

अनुच्छेद 23–24	तस्करी/बेगार; बाल श्रम (14 वर्ष से कम)
अनुच्छेद 25–28	25 = व्यक्ति, 26 = संप्रदाय (चार अधिकार), 27 = कर नहीं, 28 = सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा वर्जित
अनुच्छेद 29–30	29 = कोई भी वर्ग; 30 = अल्पसंख्यक (शिक्षा संस्था); "अल्पसंख्यक" परिभाषित नहीं
अनुच्छेद 32	"हृदय और आत्मा" (अंबेडकर); पाँच रिट H-M-P-C-Q; हाई कोर्ट अनुच्छेद 226
अनुच्छेद 33–35	33 = सेना, 34 = मार्शल लॉ, 35 = केवल संसद कानून बनाएगी
संपत्ति	44वें संशोधन (1978) से मौलिक हटा; अनुच्छेद 300A (कानूनी अधिकार)
निलंबन	20 और 21 कभी नहीं; 19 केवल युद्ध/बाहरी आक्रमण पर